

코넥스시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- ☐ 시가총액 미달 사유 상장폐지 대상 기업이 유가증권시장 또는 코스닥 시장에서 코넥스시장으로 시장이전을 할 수 있게 됨에 따라 세부 요건, 절차 등 제도 정비

2. 주요내용

- ☐ 타 시장에서 코넥스시장으로 시장이전 관련 요건·절차 등 마련
(안 제12조, 제13조의8, 제13조의9, 제14조, 제16조, 제22조의2, 제23조, 제25조, 제27조, 상장서식3-1, 상장서식6, 상장서식21, 상장서식 22-2)
- 유가증권시장 또는 코스닥시장에서 코넥스시장으로 시장이전 관련 “시장이전기업” 신설에 따른 세부 요건 및 절차 구체화

【시장이전기업 재무요건】

구 분	수익성 기준*	자기자본** 기준	자본잠식**
①	최근 3개 사업연도 중 2개 사업연도 이상 영업이익 존재	-	자본잠식 없을 것
②	최근 3개 사업연도 중 1개 사업연도 영업이익 존재	자본총계 200억 이상	

요건 ① 또는 ②에 해당

* 사업보고서 기준(종속회사가 있는 법인은 연결재무제표 기준)

** 사업보고서 또는 분·반기 보고서 중 가장 최근에 제출된 보고서 기준(종속회사가 있는 법인은 연결재무제표 기준, 비지배지분은 제외)

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사 완료(심사연번호 : 26- 호)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

코넥스시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

코넥스시장 상장규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제3항제11호 단서를 다음과 같이 신설한다.

(단, 시장이전기업은 제외한다)

제13조의8을 다음과 같이 신설한다.

제13조의8(시장이전기업의 재무요건 적용기준) 규정 제13조의2제10항 제3호 후단에 따른 구체적인 재무요건의 적용 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 자본잠식 및 자기자본 : 사업보고서 또는 분·반기 보고서 중 신규상장신청일 현재 가장 최근에 제출된 보고서 기준(종속회사가 있는 법인은 연결재무제표를 기준으로 하되, 비지배지분은 제외한다)
2. 영업이익 : 신규상장신청일 현재 가장 최근에 제출된 사업보고서 기준(종속회사가 있는 법인은 연결재무제표 기준)

제13조의9를 다음과 같이 신설한다.

제13조의9(시장이전기업의 신규상장신청서류)

① 규정 제13조의2제12항제2호에서 “세칙으로 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 제12조제3항(제5호, 제9호 및 제11호의 서류는 제외한다) 및 제4항·제6항에 해당하는 서류
2. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

② 제1항에도 불구하고 제1항제1호에 해당하는 서류는 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 신규상장일 전일까지 그 제출을 유예할 수 있다.

제14조제1항제4호 및 같은 조 제2항 제4호를 다음과 같이 각각 신설한다.

4. 규정 제13조의2제10항에 따라 신규상장신청을 한 시장이전기업의 경우 : 신규상장신청서, 신규상장심사청구서 및 규정 제13조의2제12항 각 호의 서류

4. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사유

제16조제1항 각 호 외의 부분 중 “30일”을 “30일(시장이전기업의 경우 3일)”로 하고, 같은 항 제2호 중 “규정 제13조의2제1항에 따라 신규상장신청을 한 기술평가기업 및 같은 조 제3항에 따라 신규상장신청을 한 클라우드펀딩기업”을 “규정 제13조의2에 따라 신규상장신청을 한 기술평가기업, 클라우드펀딩기업 및 시장이전기업”으로 하며, 같은 조 제3항에 단서를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항 중 “7일”을 “7일(단, 규정 제13조의2에 따라 신규상장신청을 한 시장이

전기기업의 경우 이의신청을 받은 날로부터 3일)”로 한다.

다만, 규정 제13조의2에 따라 신규상장신청을 한 시장이전기기업에 대해서는 서면에 의한 의견진술로 청문절차를 갈음할 수 있다.

제22조의2제2항 중 “스타트업기업부 또는 클라우드펀딩기업부”를 각각 “스타트업기업부, 클라우드펀딩기업부 또는 시장이전기기업부”로 한다.

제23조제2항제3호 중 “제28조제1항제12호 또는 제13호”를 “제28조제1항제12호, 제13호 또는 제15호”로 한다.

제25조제8항 중 “스타트업기업부 소속기업 및 클라우드펀딩기업부 소속기업”을 “스타트업기업부 소속기업, 클라우드펀딩기업부 소속기업 및 시장이전기기업부 소속기업”으로 한다.

제27조제2항2호 중 “제13호”를 “제13호·제15호”로 하고, 제4항제1호 중 “제14호”를 “제14호·제15호”로 하며, 같은 조 제6항 각 호 외 부분 단서 및 제7항 각 호 외 부분 전문의 “제13호”를 각각 “제13호·제15호”로 한다.

상장서식 3-1을 별지1과 같이 한다.

상장서식 6 중 “기술평가기업 또는 클라우드펀딩기업”을 “기술평가기업, 클라우드펀딩기업 또는 시장이전기기업”으로 한다.

상장서식 21 중 “스타트업기업부 또는 클라우드펀딩기업부”를 “스타트업기업부, 클라우드펀딩기업부 또는 시장이전기기업부”로 하고, “스타트업기업부 및 클라우드펀딩기업부”를 “스타트업기업부, 클라우드펀딩기업부 및 시장이전기기업부”로 하며, “상장규정 제26조의2제2호 및 제3호

에 따른 스타트업기업부 및 크라우드펀딩 기업부”를 각각 “상장규정 제26조의2에 따른 스타트업기업부, 크라우드펀딩기업부 및 시장이전기업부”로 한다.

상장서식 22-2를 별지2와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2026년 9월 23일부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 세칙 시행일 이전에 유가증권시장 주권상장법인(2026년 7월 1일 이후에 유가증권시장 상장규정 제47조제1항제9호의 시가총액 미달 사유로 관리종목으로 지정된 법인에 한한다) 또는 코스닥시장 상장법인(2026년 7월 1일 이후에 코스닥시장 상장규정 제53조제1항제5호의 시가총액 미달 사유로 관리종목으로 지정된 법인에 한한다)이 해당 시장에서 상장폐지 사유(유가증권시장 상장규정 제48조제1항제9호 또는 코스닥시장 상장규정 제54조제1항제12호의 사유에 한한다)가 발생하거나 발생할 우려가 있어 코넥스시장에 신규상장신청을 위한 사전협의 신청을 한 경우에도 제12조, 제13조의 8, 제13조의9, 제14조, 제16조, 제22조의2, 제23조, 제25조, 제27조, 상장서식3-1, 상장서식6, 상장서식21, 상장서식 22-2의 개정규정을 적용한다.

(별지1)

[상장서식 3-1] 신규상장신청서(시장이전기업)

신규상장신청서(시장이전기업)

한국거래소

이사장 귀 하

○○○주식회사는 귀 거래소가 개설하여 운영하는 코넥스시장에 상장하고자 다음과 같이 신청합니다.

- 다 음 -

1. 사전협의 진행 여부 : (사전협의신청일 : 0000년 00월00일)

2. 상장할 주식에 관한 사항

기명.무기명	종 류	발행주식수	1주의 금액	배당기산일	비 고

주1) “사전협의”란 규정 제13조의2제10항에 따른 상장절차 등에 대한 협의를 말하며, 사전협의를 진행한 경우 “O”로, 진행하지 않은 경우 “X”로 기재한다.

주2) “종류”란에는 주식의 종류(ex. 보통주)를 기재한다.

주3) “1주의 금액”란에 액면주식의 경우 “1주의 액면금액”, 무액면주식의 경우 “1주당 자본금”을 기재한다.

주4) 종류주식에 보통주와 상이한 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재한다.

년 월 일

회 사

대표이사(또는 대표집행임원) (인)

(별지2)

[상장서식 22-2] 신규상장심사청구서(시장이전기업)

[투자자 유의사항]

1. 이 신규상장심사청구서는 당사가 주권의 신규상장신청을 위하여 한국거래소에 제출한 것이며, 한국거래소의 상장승인은 신규상장심사청구서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 해당 주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다. 따라서 신규상장심사청구서의 기재사항에만 의존하여 투자판단을 하여서는 아니되며, 투자판단에 대한 책임은 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.

2. 이 신규상장심사청구서 상의 재무정보는 당사가 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조제1항제2호(또는 같은 조 같은 항 제1호)의 회계처리기준에 따라 작성된 당사의 외부감사인인 ○○회계법인의 감사보고서를 근거로 작성하였으므로 이를 참고하시기 바랍니다.

3. 이 신규상장심사청구서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 입은 손해는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제125조에 따른 배상책임과 증권관련 집단소송법에 따른 증권관련 집단소송의 대상에 해당되지 아니하므로 유의하시기 바랍니다.

4. 당사가 상장일부터 1년 경과시까지 지정자문인 선임계약을 체결하지 아니할 경우 코넥스시장 상장규정 제28조제1항제15호에 따라 상장폐지 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

신규상장심사청구서(시장이전기업)

제출일 : 년 월 일

대표이사 : (인)

코넥스시장 상장규정 제13조의2제10항에 따라 코넥스시장에 주권을 신규로 상장하고자 신규상장심사청구서를 제출합니다.

회사 명칭		(한 글) (영 문)					
본점소재지		(연락처 :)					
주사업장 소재지		(연락처 :)					
최대주주 현황		(주주명)		외 명		(지분율) %	
대 표 이 사		(歲)		대주주와의 관계			
설 립 년 월 일		년 월 일		업 종 ^{주1)}			
				주제품			
				결 산 기		××월	
자본금	수 권	억원		관계회사 현황			
	납 입	억원		계 열 명			
	주 당 금 액	원		임직원수		××명	
최근 3년간^{주2)} 항 목^{주3)}		××연도 (제×1기)	××연도 (제×2기)	××연도 (제×3기)	××연도 (제×4기)		
					1분기	2분기	3분기
회계처리 기준							
외부감사(검토)의견 ^{주4)}							
자산총계(백만원)							
부채총계(백만원)							
자기자본(백만원)							
자본금(백만원)							
자본잠식 ^{주5)} 여부(O / X)							
영업이익(백만원)							

주1) 업종은 코넥스시장 상장규정 시행세칙 [별표 2]의 업종 및 코드분류표를 중심으로 기재한다.

주2) 최근 사업연도 회계처리 기준으로 작성된 재무내용을 기간별 비교가 가능하도록 기재하며, 신규상장 심사청구서 제출일이 속하는 사업연도의 분·반기보고서가 제출된 경우에는 해당 내용을 기재한다.

주3) 자산총계, 부채총계, 자기자본, 자본금, 자본잠식, 영업이익 등 항목은 종속회사가 있는 경우 연결 재무제표를 기준으로 하고 자기자본의 경우 비지배지분을 제외한 금액으로 적용한다.

주4) 사업연도말의 경우 감사의견을, 반기말의 경우 검토의견을 기재한다.

주5) 자본금이 자기자본보다 큰 경우 “O”로, 그 외의 경우에는 “X”로 기재한다.

경영자 확인서

(한국거래소 귀중)

이 확인서한은 당사가 거래소에 제출한 신규상장심사청구서에 대해
상장의 적합성 여부를 목적으로 수행하고 있는 귀 거래소의 상장심사와
관련하여 제공하는 것입니다.

- 신규상장심사청구서에는 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한
사항을 게재 또는 표시하지 아니한 사실이 없습니다.
- 신규상장심사청구서에 포함된 재무제표 및 재무에 관한 사항 등은
감사인의 감사 또는 검토를 받은 내용과 일치합니다.

상기 기술한 사항이 사실과 다른 것으로 판명이 될 경우, 이로 인하여
발생하는 민·형사상의 모든 책임을 감수하겠으며, 한국거래소의 어떠한
조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

20 . . .

회 사 명

대표이사(또는 대표집행임원) ○ ○ ○ (인)

담당자 ○ ○ ○ (인)

신·구조문대비표

현행	개정안	비고
제12조(신규상장신청 서류 등) ① · ② (생략) ③ 규정 제12조제2항제5호에서 "세칙에서 정하는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다. 1. ~ 10. (생략) 11. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업임을 증명할 수 있는 서류 <단서 신설> 12. (생략) ④ ~ ⑥ (생략) <신설>	제12조(신규상장신청 서류 등) ① · ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- -----. 1. ~ 10. (현행과 같음) 11. ----- ----- ------(단, 시장이전기업을 제외한다) 12. (현행과 같음) ④ ~ ⑥ (현행과 같음) <u>제13조의8(시장이 전기업의 재무요건 적용기준) 규정 제13조의2제10항제3호 후단에 따른 구체적인 재무요건의 적용 기준은 다음 각 호와 같다.</u> <u>1. 자본잠식 및 자기자본 : 사업보고서 또는 분·반기</u>	

현행	개정안	비고
<신설>	<u>보고서 중 신규상장신청일 현재 가장 최근에 제출된 보고서 기준(중속회사가 있는 법인은 연결 재무제표를 기준으로 하되, 비지배지분은 제외한다)</u> 2. <u>영업이익 : 최근 3사업연도말을 각각 기준으로 하는 사업보고서 기준(중속회사가 있는 법인은 연결재무제표 기준)</u> <u>제13조의9(시장이전기업의 신규상장신청서류)</u> ① <u>규정 제13조의2제12항제2호에서 “세칙으로 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.</u> 1. <u>제12조제3항(제5호, 제9호 및 제11호의 서류는 제외한다) 및 제4항·제6항에 해당하는 서류</u> 2. <u>그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 서류</u>	

현행	개정안	비고
제14조(신규상장신청 결과 통지의 연기 등) ① 규정 제15조제2항 단서에서 "세칙으로 정하는 서류"란 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 말한다. 1. ~ 3. (생략) <u><신설></u> ② 규정 제15조제2항 단서에서 "그 밖에 세칙에서 정하는 사유"란 다음 각 호의 사유를 말한다.	<u>② 제1항에도 불구하고 제1항제1호에 해당하는 서류는 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 신규상장일 전일까지 그 제출을 유예할 수 있다.</u> 제14조(신규상장신청 결과 통지의 연기 등) ① ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>규정 제13조의2제10항에 따라 신규상장신청을 한 시장이전기업의 경우 : 신규상장신청서, 신규상장심사청구서 및 규정 제13조의2제12항 각 호의 서류</u> ② ----- ----- ----- -----.	

현행	개정안	비고
1. ~ 3. (생략) <u><신설></u> 제16조(신규상장심사 결과에 대한 이의신청 절차 등) ① 규정 제17조에 따른 이의신청의 경우 다음 각 호의 어느 하나에 따른 이해관계자가 거래소의 결정이 있는 날로부터 <u>30일</u> 이내에 이의신청을 하여야 한다. 1. (생략) 2. 지정자문인(<u>규정 제13조의2제1항에 따라 신규상장신청을 한 기술평가기업 및 같은 조 제3항에 따라 신규상장신청을 한 클라우드펀딩기업은 제외한다. 이하 제2항제2호에서 같다</u>) ② (생략) ③ 거래소는 이의신청이	1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사유</u> 제16조(신규상장심사 결과에 대한 이의신청 절차 등) ① ----- ----- ----- ----- -----30일(시장이 전기업의 경우 3일) ---- -. 1. (현행과 같음) 2. -----(<u>규정 제13조의2에 따라 신규상장신청을 한 기술평가기업, 클라우드펀딩기업 및 시장이전기업-----</u> ----- ----- -----) ② (현행과 같음) ③ -----	

현행	개정안	비고
있는 경우 해당 신청일로 부터 30일 이내에 청문절차를 개최하여야 한다. 이 경우 거래소는 이의신청대상 기업의 대표자에게 1회 이상의 의견진술 기회를 부여하여야 한다. <단서 신설> ④ 거래소는 청문절차가 종료된 날로부터 7일 이내에 이의신청에 대한 결정을 하여야 하며, 이 경우 그 결과를 이해관계자에게 통지하여야 한다. ⑤ · ⑥ (생략) 제22조의2(소속부변경) ① (생략) ② 규정 제26조의3에 따른 소속부의 변경은 스타트업	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- . 다만, 규정 제13조의2에 따라 신규상장신청을 한 시장이전기업에 대해서는 서면에 의한 의견진술로 청문절차를 갈음할 수 있다. ④ ----- -----7일(단, 규정 제13조의2에 따라 신규상장신청을 한 시장이전기업의 경우 이의신청을 받은 날로부터 3일)----- ----- . ⑤ · ⑥ (현행과 같음) 제22조의2(소속부변경) ① (현행과 같음) ② ----- ----- 스타트업	

현행	개정안	비고
<u>기업부 또는 크라우드펀딩 기업부</u>에서 일반기업부로 변경에 한정하며, 일반기업부로 변경된 이후에는 <u>스타트업기업부 또는 크라우드펀딩기업부</u>로 변경지정될 수 없다. 제23조(매매거래 정지 및 재개) ① (생략) ② 제1항 본문에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 매매거래정지기간을 각 호에서 정하는 기간으로 한다. 다만, 거래소가 공익과 투자자보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 매매거래정지를 해제하지 아니할 수 있다. 1. 2 (생략) 3. 규정 <u>제28조제1항제12호 또는 제13호</u>에 해당하는 경우: 상장일부터 1	<u>기업부, 크라우드펀딩기업부 또는 시장이전기업부</u>----- ----- <u>스타트업기업부, 크라우드펀딩기업부 또는 시장이전기업부</u>-----. 제23조(매매거래 정지 및 재개) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. 2 (현행과 같음) 3. --- <u>제28조제1항제12호, 제13호 또는 제15호</u>-----:-----	

현행	개정안	비고
년이 경과한 날부터 지정자문인 선임계약 체결 확인일까지의 기간 ③ ~ ⑤ (생략)	----- ----- ----- ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	
제25조(상장적격성 실질심사) ① ~ ⑦ (생략) ⑧ 규정 제30조제1항에 따라 거래소는 위원회의 심의일부부터 3일 이내에 서면으로 그 결과를 해당 코넥스시장 상장법인 및 담당 지정자문인(<u>스타트업기업부 소속기업 및 클라우드펀딩기업부 소속기업</u>은 제외한다. 이하 같다)에 통지하여야 한다. ⑨ · ⑩ (생략)	제25조(상장적격성 실질심사) ① ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧ ----- ----- ----- ----- -----스타트업기업부 소속기업, 클라우드펀딩기업부 소속기업 및 시장이전기업부 소속기업-----. ⑨ · ⑩ (현행과 같음)	
제27조(상장폐지에 대한 이의신청 및 심의) ① (생략) ② 코넥스시장 상장법인이 규정 제30조제2항에 따라	제27조(상장폐지에 대한 이의신청 및 심의) ① (현행과 같음) ② ----- -----	

현행	개정안	비고
이의신청을 하는 경우에는 [상장서식 18]이 정하는 이의신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 1. (생략) 2. 변호사, 공인회계사 및 감정인 등 해당 분야 전문가의 의견서(규정 제28조제1항제7호의3·제10호·제12호·제13호의 사유에 해당하는 코넥스시장 상장법인은 제외한다) 3. (생략) ③ (생략) ④ 거래소는 제3항에 따른 위원회의 심의일부터 3일 이내에 해당 주권의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정하여야 하며, 이 경우 개선기간은 특별한 사유가 없는 한 다음 각 호의 기간을 초과할 수 없다.	----- ----- ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- -----(------ ----- -----제13호·제15호----- ----- -----) 3. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.	

현행	개정안	비고
상장법인의 경우에는 개선기간 종료일을 말한다)부터 20일 이내에 위원회를 개최하여 개선계획 이행 여부 및 상장폐지 여부를 심의하여야 하며, 심의일 부터 3일 이내에 해당 주권의 상장폐지 여부를 결정하여야 한다. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 3개월의 범위에서 개선기간을 추가로 부여할 수 있으며, 해당 개선기간 종료 후 심의 절차에 관하여는 제6항 및 이 항 본문을 준용한다. 1. · 2. (생략) ⑧ ~ ⑪ (생략)	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1. · 2. (현행과 같음) ⑧ ~ ⑪ (현행과 같음)	